

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3643/2542

นางสาวยามีระ เทอดไทย กับพวก
นางวรรณิ์ เดชแอดำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1373, มาตรา 1713

แม้ ป. บิดาโจทก์จะมีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่พิพาทอัน
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าป. ผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ก็ตามแต่ทางนำสืบของโจทก์เป็นเรื่อง
เลื่อนลอยไม่น่าเชื่อ ส่วนพยานหลักฐานจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าที่พิพาทเป็นของ
จำเลยซื้อมาแล้วให้ ป. เป็นผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิดังกล่าวด้วยเหตุผลทางศาสนา
อิสลามการที่จำเลยยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยอ้างว่า ที่พิพาทเป็นมรดกของ
ป. เป็นเพียงต้องการให้ที่พิพาทซึ่งเป็นของจำเลยกลับโอนมาเป็นของจำเลยตามที่มี
ผู้แนะนำให้ดำเนินการเท่านั้น ไม่อาจฟังว่าที่พิพาทเป็นมรดกของ ป. ข้อเท็จจริงจึง
ฟังได้ว่าที่ดินพิพาทมิใช่ทรัพย์สินของ ป.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นบุตรที่บิดารับรองแล้วของนายประเสริฐ เทอดไทย
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2518 จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย
ประเสริฐตามคำสั่งศาล ได้นำที่ดินมรดก ไปขายให้บุคคลอื่นได้เงิน รวมทั้งสิ้นเป็น
เงิน 6,645,642.50 บาท แต่จำเลยไม่นำเงินดังกล่าวมาแบ่งปันให้โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็น

ทนาย โจทก์ทั้งสองได้ทวงถาม แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์ทั้งสองเรียกร้องเพียงคนละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยคืนหรือชำระเงินจำนวน 4,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นที่ดินของจำเลย มิใช่ของนายประเสริฐ โดยจำเลยซื้อมาแต่ไล่ซื้อ นายประเสริฐแทนเนื่องจากเหตุผลทางศาสนาอิสลามที่หญิงมีสามีไม่มีบุตรจะได้ส่วนแบ่งสินสมรสเพียงร้อยละสิบเท่านั้นขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรที่บิดารับรองแล้วของนายประเสริฐ เทอดไทย ผู้ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2518 จำเลยเป็นพี่สาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายประเสริฐ และได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายประเสริฐตามคำสั่งศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2518 ขณะนั้นโจทก์ทั้งสองยังเป็นผู้เยาว์ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องคัดค้านขอถอนจำเลย จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายประเสริฐศาลจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกและได้ตั้งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายประเสริฐเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตามฟ้องเดิมมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) และมีชื่อนายประเสริฐเป็นผู้มีสิทธิครอบครองแปลงแรกเนื้อที่ประมาณ 78 ไร่ 50 ตารางวา

แปลงที่สองเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา จำเลยได้นำที่ดินแปลงแรกไป
ออกโฉนดและแบ่งแยกเป็นแปลงย่อยและนำที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไปขายให้แก่
บุคคลอื่น

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตามฟ้อง
เป็นทรัพย์สินมรดกของนายประเสริฐหรือไม่เห็นว่า แม้นายประเสริฐบิดาโจทก์ทั้งสี่จะ
มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตามฟ้อง อัน
สันนิษฐานไว้ก่อนว่านายประเสริฐผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 ก็ตาม แต่ตามทางนำสืบของโจทก์
ทั้งสี่ ไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบให้เห็นว่านายประเสริฐได้ที่ดินดังกล่าวมาอย่างไร
ส่วนทางนำสืบของจำเลยมีเหตุผลให้เชื่อว่าที่พิพาททั้งสองแปลงจำเลยเป็นผู้ซื้อมา
แล้วให้นายประเสริฐช่วยทำไร่ข้าวโพดและต่อมาเมื่อทางราชการให้ไปแจ้งออก
เอกสารสิทธิ จำเลยจึงให้นายประเสริฐน้องชายเป็นผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิ ดังกล่าว
ด้วยเหตุผลทางศาสนาอิสลาม การที่จำเลยยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยอ้าง
ว่าที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเป็นมรดกของนายประเสริฐเป็นเพียงเพื่อต้องการให้ที่ดิน
ดังกล่าวซึ่งเป็นของจำเลยกลับโอนมาเป็นของจำเลยภายหลังตามที่มีผู้แนะนำให้
ดำเนินการเท่านั้น ไม่อาจฟังว่าที่ดินดังกล่าวเป็นมรดกของนายประเสริฐตามคำร้อง
ขอพยานหลักฐานจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือดีกว่าพยานหลักฐานโจทก์ทั้งสี่ ข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตามฟ้องเพียงใส่ชื่อนายประเสริฐ
แทนจำเลย มิใช่ทรัพย์สินมรดกของนายประเสริฐ

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-สุวัตร์ สุขเกษม-ชนะภาสกันนธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ